

**MOHAMAD FAISAL BIN MOHD BASHIR**

*lawan*

**ROKIAH BINTI NURUL AMIN**

**[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Mohammad Adib bin Husain (Pengerusi), YA Dato' Mohd Amran Bin Mat Zain (Panel), YA Dato' Mohamad Shakir bin Abdul Hamid (Panel)]**

**Pada : 11hb Ogos 2021 / 2 Muharram 1443H**

**Kes Semakan Mal No. 10000-003-0063-2021**

*[Permohonan Semakan Perintah Interim Hadhanah Inter-Parte]*

**Peguam Syarie Pemohon: Tetuan Chambers of Zainul Rijal**

**Peguam Syarie Responden: -**

### **ALASAN PENGHAKIMAN**

#### **Permohonan**

[1] Kes ini adalah suatu Permohonan Semakan yang difailkan oleh Mohamad Faisal (Pemohon) terhadap keputusan kes interim hadhanah secara *inter-parte* yang dikeluarkan oleh Mahkamah Tinggi Syariah Selangor di Shah Alam, kes mal no. 10200-038-0634-2020 pada 1/4/2021.

[2] Dalam kes ini, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk mendapatkan suatu Perintah seperti berikut –

- i. Pemohon diberikan kebenaran oleh Mahkamah Yang Mulia menurut seksyen 68(1) Enakmen Pentadbiran Undang-Undang Islam (Selangor) 2003 bagi menjalankan kuasa penyemakan semula berhubung perintah/keputusan Hakim Bicara bertarikh 1/4/2021 di Mahkamah Rayuan Syariah di Mahkamah Rayuan Syariah Di Negeri Selangor melalui permohonan no. 10207-038-0634-2020;
- ii. Semua pelaksanaan perintah bagi kes no. 10207-038-0634-2020 ditangguhkan sehingga menunggu keputusan semakan ini;
- iii. Keputusan Hakim Bicara pada 1/4/2021 yang menyatakan Mahkamah memerintahkan Haj Jagaan Sementara anak-anak yang bernama Muhammad Sayf Al Fateh bin Mohamad Faisal (no.mykid : 160228-16-0127), Nur Farwiza Raisya binti Mohamad Faisal (no.mykid : 160228-16-0186) dan Nur Falisya Raisya binti Mohamad Faisal (no.mykid : 160228-16-0194) diketepikan oleh Mahkamah Rayuan Syariah; dan
- iv. Lain-lain perintah atau relif yang difikirkan adil dan suaimanfaat oleh Mahkamah Yang Mulai ini.

### **Fakta Kes**

[3] Dalam permohonan semakan ini, Pemohon telah tidak berpuas hati dengan perintah interim hadhanah secara *inter-parte* kes mal no. 10200-038-0634-2020 yang diputuskan oleh Hakim Bicara pada 1/4/2021. Bagi

menjelaskan pertikaian yang ditimbulkan Pemohon, kami telah memanggil rekod kes mal no. 10200-038-0634-2020 yang berkaitan dan kami ringkaskan kronologi kes seperti berikut –

| <b>Bil.</b> | <b>Tarikh</b> | <b>Peristiwa</b>                                                                                                                 |
|-------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.          | 14/8/2020     | Responden telah permohonan perceraian di Mahkamah Rendah Syariah di Kuala Selangor dan masih dalam prosiding.                    |
| 2.          | 3/9/2020      | Pemohon failkan Permohonan interim hadhanah di Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam melalui kes mal no. 10200-038-0634-2020.        |
| 2.          | 23/9/2020     | Afidavit Jawapan Responden telah diikrarkan dan difailkan ke Mahkamah.                                                           |
| 5.          | 17/11/2020    | Afidavit Balasan Pemohon yang diikrarkan difailkan ke Mahkamah.                                                                  |
| 6.          | 24/11/2020    | Afidavit Jawapan 2 Responden telah diikrarkan dan difailkan ke Mahkamah.                                                         |
| 7.          | 8/1/2021      | Pemohon memfailkan Afidavit Balasan ke 2.                                                                                        |
| 8.          | 1/2/2021      | Mahkamah Tinggi Syariah mengarahkan pihak-pihak menfailkan hujah secara bertulis.                                                |
| 9.          | 1/4/2021      | Mahkamah memerintahkan interim hadhanah diberikan kepada Responden sehingga perintah kes induk hadhanah kekal diputuskan.        |
| 11.         | 14/4/2021     | Pemohon menfailkan Permohonan Semakan di Mahkamah Rayuan Syariah Selangor terhadap perintah hadhanah interim bertarikh 1/4/2021. |

[4] Butiran Perintah bertarikh 1/4/2021 adalah seperti berikut –

- i. *Mahkamah menolak permohonan Pemohon.*
- ii. *Mahkamah memerintahkan Hak Jagaan Sementara bagi anak-anak yang bernama Muhammad Sayf Al Fateh bin Mohamad Faisal (no.mykid : 160228-16-0127), Nur Farwiza Raisya binti Mohamad Faisal (no.mykid : 160228-16-0186) dan Nur Falisyia Raisya binti Mohamad Faisal (no.mykid : 160228-16-0194)(selepas ini dirujuk sebagai “anak-anak tersebut” hendaklah diberikan kepada Responden (ibu) sehinggalah kes induk hak jagaan anak melalui saman no. 10207-028-0633-2020 diputuskan.*
- iii. *Mahkamah memerintahkan Pemohon (bapa) diberikan hak lawatan dan bermalam bersama anak-anak tersebut pada minggu kedua dan minggu keempat setiap bulan mulai jam 6.00 petang pada hari Jumaat dan anak-anak tersebut perlu dikembalikan kepada Responden pada/sebelum jam 6.00 petang pada hari Ahad. Lokasi pengambilan dan penyerahan anak-anak tersebut adalah ditempat tinggal anak-anak tersebut atau mana-mana lokasi lain yang dipersetujui oleh kedua-dua pihak.*

## **Ulasan Mahkamah Rayuan Syariah**

[5] Berdasarkan notis permohonan, Pemohon memohon agar kami membuat semakan ke atas keputusan/perintah Hakim Bicara pada 1/4/2021. Alasan Pemohon adalah seperti berikut –

- i. Bahawa Hakim Bicara terkhilaf dari segi undang-undang tatacara prosedur dan/atau salah arah dari segi teknikal tanpa mengambil kira Responden tidak memohon di dalam kes ini;
- ii. Bahawa Hakim Bicara terkhilaf dari segi undang-undang tatacara prosedur dan/atau salah arah dari segi teknikal tanpa mengambil kira permohonan no. 10207-038-0634-2020 adalah dipohon oleh Pemohon; dan
- iii. Bahawa Hakim Bicara terkhilaf dari segi undang-undang tatacara prosedur dan/atau salah arah dari segi teknikal tanpa mengambil kira untuk mengekalkan status quo dan kebajikan anak-anak tersebut.

[6] Sukacita kami tegaskan di sini bahawa permohonan semakan terhadap keputusan atau penghakiman Mahkamah Tinggi Syariah di bawah seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 tidak boleh dibenarkan secara sewenang-wenangnya kerana proses semakan adalah menyemak rekod kes tanpa proses pendengaran dari kedua-dua belah pihak. Ringkasnya, apabila pihak-pihak terkilan dengan apa-apa keputusan atau penghakiman, pihak-pihak tidak boleh sewenang-wenangnya mengguna pakai

permohonan semakan ini untuk mendapatkan apa-apa *remedi* atau penghakiman untuk memperbetulkan apa-apa perintah yang telah dikeluarkan itu.

[7] Sebelum sesuatu permohonan semakan dibenarkan, adalah perlu dipastikan terlebih dahulu sama ada kes-kes tersebut sesuai atau tidak untuk dibuat proses semakan oleh Mahkamah Rayuan Syariah. Arahan Amalan Mahkamah Syariah No. 7 Tahun 2014 [AA7/2014] – Peraturan Semakan Kes di Mahkamah Tinggi Syariah dan Mahkamah Rayuan Syariah telah menggariskan panduan bagi menentukan sama ada sesuatu permohonan semakan itu patut dibenarkan atau tidak. Selain itu, rujukan juga boleh dibuat kepada kes-kes yang telah diputuskan oleh Mahkamah Rayuan Syariah. Lihat kes Mokhtar bin Yusup lwn Nurin binti Abdullah [2013]JH36(2), Sa'diah binti Hj. Tamin lwn Zainal Arsyad bin Mohd. Amin [2015]JH41(2), Jamaludin bin Che Murad lwn Dasmawati [2017]JH44(2) dan Maya binti Ahmad Fuaad lwn Hisham bin Halim [2018]JH46(2).

[8] Berdasarkan kepada Arahan Amalan dan panduan otoriti kes-kes di atas, maka kesimpulan yang boleh dibuat ialah permohonan semakan hanya boleh dibenarkan apabila telah berlaku kesilapan, kecacatan atau kecederaan yang secara material bercanggah dengan prinsip undang-undang dan hukum Syarak sepanjang prosiding berlangsung di hadapan Hakim Bicara, atau perintah / penghakiman Hakim Bicara yang dikeluarkannya ternyata membelakangkan undang-undang yang sedang berkuatkuasa atau menyalahi nas dan hukum Syarak, sehingga menyebabkan kepentingan keadilan pihak-pihak atau mana-mana pihak dinafikan serta diabaikan.

[9] Bagi melaksanakan semakan ini, kami telah memanggil dan menyemak rekod kes no. 10207-038-0634-2020. Penelitian terhadap fail atau rekod kes ini sangat penting kerana proses semakan ialah untuk mengenal pasti apakah adanya apa-apa kecacatan sepanjang perbicaraan atau kecacatan terhadap mana-mana perintah sama ada kecacatan dari segi undang-undang atau kekhilafan hukum Syarak.

[10] Merujuk kepada tiga (3) alasan Permohonan Pemohon, Pemohon mendakwa bahawa perintah yang dikeluarkan oleh Hakim Bicara adalah bercanggah dan bertentangan dengan prinsip keadilan kerana Pemohon yang membuat permohonan ke Mahkamah Tinggi Syariah, serta kebajikan dan kemaslahatan anak-anak tersebut dari segi undang-undang dan hukum Syarak apabila tidak menimbang secara adil dan berhemah berhubung kebajikan dan kemaslahatan anak tersebut dari sudut status quo. Pemohon juga menyatakan Hakim Bicara telah terkhilaf apabila mengeluarkan perintah sementara kepada Responden sedangkan tiada permohonan daripada pihak Responden atau Peguam Syarie Responden.

[11] Sukacita kami nyatakan bahawa prosiding permohonan perintah interim hadhanah ini adalah berbeza dengan prosiding kes induk hadhanah, di mana dalam prosiding interim hadhanah, Hakim Bicara hanya menilai dan mempertimbangkan berdasarkan kertas kausa yang dikemukakan tanpa berpeluang untuk mendengar keterangan pihak-pihak secara menyeluruh serta membuat penilaian terhadap pembuktian yang dikemukakan seperti mana kes induk hadhanah.

[12] Dalam permohonan Pemohon ini, kami dapati Pemohon telah mempersoalkan keputusan Hakim Bicara Mahkamah Tinggi Syariah namun Pemohon tidak ada menyatakan tentang kesalahaturan yang nyata, dan tidak menyatakan tentang apa-apa perintah Hakim Bicara tersebut yang telah menyalahi hukum Syarak atau undang-undang. Oleh yang demikian, Pemohon telah gagal memberikan sebarang alasan Syarak dan undang-undang berkenaan dakwaan berlakunya kekhilafan Hakim Bicara semasa memutuskan perintah interim tersebut.

[13] Di peringkat ini, kami berpuashati bahawa kami tidak menemui apa-apa perintah yang menyalahi hukum Syarak dan undang-undang serta tiadanya kecacatan atau salah aturan prosiding sepanjang kes tersebut berjalan yang menjejaskan keadilan. Oleh yang demikian, kami tidak mempunyai apa-apa alasan untuk kami campurtangan selain mengekalkan perintah kes mal no. 10207-038-0634-2020 bertarikh 1/4/2021 tersebut.

[14] Demi kebajikan anak-anak tersebut juga, kami menegaskan bahawa pertikaian antara Pemohon dan Responden di dalam kes induk perlulah disegerakan. Permohonan yang bersifat interlokutori selepas ini sebolehnya tidak digalakkan kerana ianya boleh melambatkan penyelesaian muktamad di dalam kes induk. Allah telah berfirman di dalam Surah al Anfal ayat 28

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٢٨﴾

Maksudnya: “Dan ketahuilah bahawa harta benda kamu dan anak-anak kamu itu hanyalah menjadi ujian, dan sesungguhnya di sisi Allah jualah pahala yang besar.”



## KEPUTUSAN

SETELAH Kami membaca, meneliti permohonan semakan Pemohon dan setelah menyemak rekod kes no. 10207-038-0634-2020, MAKA Kami sebulat suara memutuskan bahawa :-

- [1] Permohonan semakan oleh Pemohon **DITOLAK**.
- [2] Perintah kes mal no. 10207-038-0634-2020 bertarikh 1/4/2021 **DIKEKALKAN**.
- [3] Prosiding kes induk di Mahkamah Tinggi Syariah Selangor di Shah Alam hendaklah **DISEGERAKAN**.

**Penghakiman ini diberikan oleh:-**

-   
.....  
1. **YAA DATO' MOHAMMAD ADIB BIN HUSAIN**  
Pengerusi  
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh:-

-   
.....  
2. **YA DATO' MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN**  
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh:-

-   
.....  
3. **YA DATO' MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID**  
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

